

1500014-83.2022.8.26.0471

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... como furto, roubo, porte de arma e tráfico ilícito de entorpecentes; o abuso no consumo de drogas pode conduzir a efeitos danosos e possivelmente irreversíveis à saúde física e mental do usuário e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. José Maurino, 252, Porto Feliz - SP - cep 18540-000

TERMO DE AUDIÊNCIA - PRELIMINAR

Processo nº:

1500014-83.2022.8.26.0471

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Indiciado:

PEDRO LUIZ RIBEIRO XAVIER, CPF 372.537.668-90

Data da audiência:

09/08/2022 às 10:00h

Proc. n. 1500014-83.2022.8.26.0471

Autora: A JUSTIÇA PÚBLICA

Promotora De Justiça: Dra. Evelyn Moura Martins Virginio - PRESENTE

Autor do Fato: Pedro Luiz Ribeiro Xavier, RG 40356991-6, CPF 372.537.668-90 - PRESENTE

Defensora Plantão: Dra. Sandra Regina Paulichi OAB/SP: 290.674 - PRESENTE

Aos 09 de agosto de 2022, às 10h00, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do artigo 22 e 23 da Lei 9.099/95, alterados pela Lei 13.994/2020, e em conformidade com o Comunicado CG 284/20 e o Provimento CSM nº 2557/2020, onde presente se achava o Excelentíssimo Sr. Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, Meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial, comigo escrevente, ao seu cargo e ao final assinado, foi aberta a audiência preliminar, designada nos autos mencionados. Aberta a audiência, com as presenças acima anotadas. A doutora Promotora, em virtude da atual situação do autor do fato, ofereceu transação penal, aceita pelo autor dos fatos e seu defensor, nos seguintes termos: "Advertência sobre os efeitos da drogas: "Intime-se Pedro Luiz Ribeiro Xavier, RG 40356991-6, de que o consumo de drogas propulSIONA a desintegração familiar e poderá conduzir o usuário ao cometimento de crimes diversos, tais como furto, roubo, porte de arma e tráfico ilícito de entorpecentes; o abuso no consumo de drogas pode conduzir a efeitos danosos e possivelmente irreversíveis à saúde física e mental do usuário e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e à sociedade como um todo". Pelo MM, Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos etc. Homologo a transação penal, e aplico a pena

restritiva de direitos nela especificada, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 76, §4º, da Lei 9.099/95). A sanção aplicada não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no dispositivo citado, e não terá efeitos civis, podendo os interessados propor ação cabível no juízo cível. Fica ressalvado que, em caso de descumprimento injustificado, perde a eficácia a transação penal levada a efeito, tornando possível a continuidade do feito. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se o IIRGD. A audiência foi gravada em arquivo audiovisual e a mídia será importada para o processo eletrônico, no SAJ, conforme Comunicado Conjunto n. 1350/2020, com transcrição resumida de eventual(is) depoimento(s). Nada mais havendo, encerrou-se a audiência. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Karl Douglas Cantelli, digitei.